

1502373-65.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... APARECIDO DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos Autos, foi denunciado por infração ao artigo 157, § 1.º, do Código Penal.

Consta da Denúncia que, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 13h40min, na Rua José Noronha Ribeiro, 435, Bom Viver I, nesta cidade e Comarca de Lins/SP, o acusado tentou subtrair, para si, um botijão de gás e parte de fiação elétrica, pertencentes a Edilson ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502373-65.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502373-65.2022.8.26.0322 - 2022/001021

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Aparecido de Souza Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos Autos, foi denunciado por infração ao artigo 157, § 1.º, do Código Penal.

Consta da Denúncia que, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 13h40min, na Rua José Noronha Ribeiro, 435, Bom Viver I, nesta cidade e Comarca de Lins/SP, o acusado tentou subtrair, para si, um botijão de gás e parte de fiação elétrica, pertencentes a Edilson Bernardo, tendo, logo após a subtração das coisas, empregado violência e grave ameaça contra a vítima para assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa para si.

Ao que se apurou - segue a denúncia -, nas condições de tempo e local acima descritas, o acusado ganhou acesso ao quintal da casa do ofendido por meio da escalada do muro do local e, de lá, subtraiu os itens acima descritos.

Todavia, a vítima ouviu barulho e, ao sair, viu o acusado pulando novamente o muro de seu imóvel. Ato contínuo, ela saiu para a rua e deu a volta no quarteirão encontrando o acusado na posse dos objetos e armado com um cano de ferro e um facão na cintura.

No momento que o acusado foi visto, ele estava montando em um moto-táxi, mas, diante dos gritos da vítima para que parasse e deixasse seus bens, ele desceu da motocicleta, disse que havia comprado os bens de um rapaz e que a vítima devia para ele.

Porém, ao perceber que Edilson estava ligando para a polícia e para assegurar a impunidade do crime de furto e a detenção das coisas subtraídas, o acusado pegou o facão com uma das mãos e a barra de ferro com a outra e partiu para cima da vítima, que entrou em luta corporal com ele, conseguindo tirar a barra de ferro de suas mãos.

Em seguida, o acusado tentou fugir correndo, sendo perseguido pela vítima.

Então, José Aparecido pegou garrafas de vidro em uma lixeira e as arremessou, atingindo o ombro e o braço esquerdos da vítima, e continuou a fuga até a Rua Rio de Janeiro, naquele mesmo bairro, onde subiu no telhado do imóvel de N.º 207 e permaneceu até o momento da chegada dos Policiais e de sua captura.

Os objetos subtraídos foram apreendidos (fl. 11) e entregues à vítima (fl. 13). A moradora Luciana Aparecida visualizou a dinâmica dos fatos e confirmou que o acusado ameaçou a vítima com um facão e o atingiu com garrafas de vidro.

O acusado foi preso em flagrante e, em Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 60/62).

A denúncia foi ofertada a fls. 85/86, em 20/06/2022, e recebida a fls. 87/88, em 24/06/2022.

O acusado foi citado/intimado a fls. 101/102 e apresentou Resposta à Acusação a fl. 95, por intermédio de Defensor Dativo.

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal e não sendo caso de absolvição sumária, foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 106/107).

Aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento na modalidade de "teleaudiência", foram inquiridas a vítima e três testemunhas em comum, seguindo o interrogatório do acusado. Ato contínuo, em diligências, o Ministério Público requereu fosse oficiado à Delegacia de Polícia a remessa dos laudos requisitados a fls. 17/19, bem como do Auto de Avaliação dos bens subtraídos. Na sequência, a Defesa requereu a inquirição, como testemunha, do senhor Aldair Jacob, padrao do acusado. Sendo ambos os requerimentos deferidos, foi designada Audiência em continuação (fls. 153/159).

Laudos periciais da faca e da barra de ferro apreendidas com o acusado e do local dos fatos juntados a fls. 180/183 e 184/192. Auto de avaliação a fl. 193.

Aberta a Audiência em continuação, foi inquirida a testemunha referida (Aldair Jacob). Ato contínuo, dando-se as partes por satisfeitas e sem a necessidade de realização de outro interrogatório do acusado, a fase de instrução foi encerrada. O Ministério Público requereu a substituição dos debates orais por memoriais escritos, o que foi deferido (fls. 196/198).

Manifestando-se a fls. 203/216, o Ministério Público pugnou pela procedência da

Ação Penal, argumentando que comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime de roubo narrado na Denúncia. Ainda, o órgão ministerial solicitou a aplicação da emendatio libelli para reconhecer a ocorrência da qualificadora do artigo 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal, posto que, após a instrução, teria ficado confirmado que o acusado ameaçou a vítima com uso de arma branca.

A Defesa requereu a improcedência da Ação Penal por insuficiência de provas, pontuando que o acusado, em seu interrogatório judicial, negou os fatos, bem como informou que foi abordado por Policiais Militares enquanto consertava a antena do telhado de sua residência; que a declaração prestada pela vítima restou isolada nos Autos, uma vez que ela, tanto em fase policial quanto em Juízo, não o reconheceu de maneira taxativa, assim como a suposta testemunha ocular, a Sra. Luciana Aparecida; que a res furtiva não foi apreendida em posse do acusado. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a desclassificação para a forma tentada do delito de furto, já que a violência ou a grave ameaça não restaram comprovadas, com afastamento da majorante indicada pelo Ministério Público em seus memórias, aplicação de pena mínima e sua substituição por penas alternativas (fls. 223/231).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/16, incluindo o Boletim de Ocorrência de fls. 07/09 e o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12; dos Laudos Periciais de fls. 180/183 e 184/192; do Auto de Avaliação Indireta de fl. 193; bem como da prova oral colhida.

A autoria também restou comprovada, decorrendo igualmente dos elementos acima.

Seguem os depoimentos colhidos.

Em solo policial, a vítima Edilson Bernardo declarou que, na tarde da data dos fatos, por volta das 13h40min, estava em sua casa, preparando-se para ir ao trabalho, momento em que ouviu barulhos nos fundos do imóvel, no quintal, onde possui uma edícula inacabada e guarda ferramentas de trabalho. Quando foi até lá, visualizou José Aparecido de Souza Junior, vulgo “Zé Porcaria”, já pulando o muro dos fundos, de dentro para fora. O declarante saiu a pé e deu a volta no quarteirão, tendo se deparado com o indiciado, que levava em uma das mãos um saco preto com um botijão de gás e uma extensão elétrica. Ainda, ele tinha, na outra mão, uma barra de ferro e, na cintura, um facão. Percebendo que o botijão e a fiação eram de sua propriedade, o declarante gritou com o sujeito para que ele parasse e deixasse seus bens. “Zé Porcaria” já estava montando em uma moto de um moto-taxista que passava pelo local. Pediu para que o motociclista não partisse e tentou dialogar com o indiciado, o qual alegou que os pertences não eram da casa do declarante, mas, sim, que tinham sido comprados de “um rapaz”. Na sequência, o indiciado afirmou que o declarante lhe devia e, por isso, pegou tais bens como pagamento. O declarante quer consignar que, apesar de conhecer o indiciado de vista, da rua, nunca “teve nada” com ele e nem lhe deve dinheiro. Durante a discussão, o declarante disse que chamaria a Polícia, tendo chegado a pegar seu aparelho celular, momento em que o indiciado veio para cima com o facão e a barra de ferro. O declarante conseguiu tirar a barra de ferro da mão do indiciado, que saiu correndo em direção à Rua Rio de Janeiro, tendo corrido atrás dele. Algumas garrafas de vidro de suco de uva, que estavam em uma lixeira na via pública, foram arremessadas pelo indiciado contra o declarante, que foi atingido no pulso e ombro esquerdos. O moto-taxista permaneceu no local guardando os objetos a pedido do declarante e, depois, foi embora sem ser identificado. Uma moradora das redondezas, que se identificou como “Tuca”, disse também ter telefonado para a Polícia, bem

como se ofereceu como testemunha e deixou seu telefone para contato. Conseguiu recuperar os pertences e, minutos depois, viaturas da Polícia Militar chegaram ao local e conseguiram capturar o suspeito, que já tinha entrado em sua casa (fl. 05).

Em Juízo, a vítima Edilson Bernardo disse que estava em sua casa, no cômodo da frente, se arrumando para ir trabalhar, não tendo ouvido o acusado, que entrou pelos fundos. Depois, o declarante ouviu o barulho do botijão, quando já estava saindo pelo portão, pois o acusado jogou o botijão para o outro lado, para a casa dos fundos. Voltou rapidamente e visualizou que um botijão estava faltando, bem como uma extensão que ficava pendurada na parede e uma mangueira de nível, que havia enroscado no muro. Imediatamente, o declarante saiu correndo, deu a volta no quarteirão e alcançou o acusado, que estava montando em uma moto. Parou o motoqueiro e assim que “começou tudo”. O declarante parou a moto, pegou o botijão de gás de sua propriedade e colocou em cima da calçada, mas a extensão continuou nas mãos do acusado. Quando tentou reavê-la, o acusado investiu contra o declarante com o facão e a barra de ferro. O acusado que partiu para cima do declarante. Quando deu a volta no quarteirão, já saiu correndo atrás da moto e gritou, tendo o motociclista ouvido e parado. O acusado estava na garupa. O motoqueiro ainda ficou um tempo no local, tendo ajudado bastante o declarante, mas, no desespero, esqueceu de pegar o telefone e o nome dele, ou anotar a placa. O rapaz era moto-taxista, ele falou que estava entregando uma marmita para um rapaz quando o acusado apareceu e pediu para ele o levar. O acusado arremessou pedaços de telha e tijolo no declarante e, ao chegar em uma rua com uma lixeira cheia de garrafas de vidro, lhe arremessou várias dessas garrafas, tendo acertado umas três no declarante, causando roxos. Fez exame de corpo de delito. Depois, o motoqueiro disse para irem embora e deixarem o acusado para lá, que ele não valia nada. Falou para o declarante pegar suas coisas que estavam sozinhas na rua. O moto-taxista levou o declarante onde seus bens estavam. O acusado foi até a própria casa e, os Policiais, sabendo onde ele morava, foram até lá, encontrando-o em cima do telhado. Viu o acusado na Delegacia depois. Confirma que a pessoa da Delegacia se tratava da mesma pessoa que realizou o roubo, tendo apenas mudado as roupas. Tem certeza que era a mesma pessoa.

Quando apresentaram o flagrante, os Policiais Militares Luci Mary Rodrigues e Welinton Junior dos Santos disseram que, por volta das 14h, foram solicitados para uma ocorrência de “agressão em via pública” no Bairro Bom Viver I. No local, identificaram a vítima Edilson, que informou que tinha acabado de ser roubado, tendo entrado em luta corporal com um indivíduo conhecido como “Zé Porcaria”. Encontraram tal rapaz em cima do telhado de uma casa na Rua Rio de Janeiro, 207, para fugir da ação policial. Diante da chegada de outras viaturas, ele desceu do telhado e se entregou espontaneamente, confessando que havia apenas furtado, que foi “só 155”. Porém, segundo o relato da vítima, depois de ter surpreendido o suspeito pulando o muro dos fundos de sua casa, localizada na Rua José Noronha Ribeiro, 435, no mesmo bairro, com os objetos subtraídos (um botijão de gás e uma extensão elétrica de aproximadamente 30m), ela tentou detê-lo, momento em que foi ameaçado com um facão e uma barra de ferro. Eles teriam entrado em luta corporal. Na rua dos fundos da casa da vítima, na via pública, estavam os objetos furtados e recuperados, bem como os instrumentos de violência usados pelo indiciado, apreendidos para exibição. Foi necessário o uso de algemas para evitar fuga bem como para a preservação da integridade física dos envolvidos (fls. 03 e 04).

Em Juízo, testemunha arrolada em comum pelas partes, a Policial Militar Luci Mary Rodrigues disse que, a princípio, foi irradiado via COPOM que dois indivíduos haviam entrado em vias de fato em via pública. Se deslocaram ao local e, no caminho, já obtiveram a informação que havia um indivíduo em outra rua, subindo em um telhado. Foram ao local das vias de fato primeiro e a vítima informou que haviam furtado a sua casa e que ela havia entrado em luta corporal com o acusado, que tinha se evadido. Na sequência, se deslocaram até o local da outra ocorrência. Não presenciaram o uso do facão, da barra de ferro e o arremesso de garrafas, isso foi

informado pela vítima. A vítima reclamava de dor no ombro, se não se engana, e afirmou que era por ter entrado em vias de fato com o rapaz que havia pulado em sua residência. Ao localizarem a rua, havia um botijão de gás, uma barra de ferro e um facão, tendo sido dito que eram do acusado. Os objetos estavam na via pública. A depoente não conhecia o acusado dos meios policiais. A vítima reconheceu o acusado quando ele foi localizado pelos Policiais. Participou da prisão do acusado. Não se recorda o nome da rua em que ela ocorreu, mas o acusado estava em cima do telhado de uma residência e, ao chegarem outras viaturas de apoio, ele acabou descendo por vontade própria. Sabe que ele mora naquela rua, mas não sabe se era naquela residência. Não presenciou os fatos, mas ouviu os relatos das pessoas que viram, tendo sido dito pela vítima que esta surpreendeu o acusado já pulando de dentro para fora da residência, momento em que o perseguiu. Ao chegarem ao local, junto com a vítima havia uma senhora que disse ter presenciado as vias de fato.

Em Juízo, o Policial Militar Welinton Junior dos Santos, testemunha comum, contou que, no dia dos fatos, receberam uma denúncia, via COPOM, de que dois indivíduos estavam se agredindo em via pública. A equipe se deslocou até o local e, simultaneamente, outra ocorrência de roubo foi noticiada. No local, localizaram a vítima do roubo, tendo se direcionado para a ocorrência mais gravosa. Não se recorda do nome da vítima, mas ela afirmou que havia sido vítima de roubo e a direção para a qual o indivíduo se evadiu. Ele saiu pulando muros e residências, tendo sido localizado em cima do telhado da própria casa. Foi feito o cerco por algumas viaturas, tendo o acusado se entregado e descido do telhado. Os pertences eram um botijão de gás e uma extensão. Quando chegaram, o acusado estava se evadindo. A vítima reconheceu tal indivíduo como sendo a pessoa que realizou o roubo. A vítima apresentava lesões, tendo dito que foi agredida com uma barra de ferro. Havia garrafas de vidro na rua e a vítima chegou a dizer que tais garrafas foram arremessadas pelo acusado contra ela. Não conhecia o acusado, pois faz cerca de um ano que trabalha na cidade de Lins. O acusado foi preso em cima do telhado de sua própria residência. O padrasto do acusado ou alguém do gênero estava na residência também, mas não sabe o nome do indivíduo.

Na Delegacia, Luciana Aparecida da Rosa disse que estava transitando pela Rua Irmã Rina Salesiana, que cruza com a Rua Amélia Eugênio Ribeiro, sentido ao Posto de Saúde do Junqueira, tendo ouvido uma pessoa pedindo para que o moto-taxista que estava transportando “Zé Porcaria” parasse. Nesse momento, o passageiro desceu da moto e alegou que a vítima estava lhe devendo uma quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), ameaçando-a com golpes de facão e de barra de ferro, porém, não a atingindo. Após a vítima acionar a Polícia, o suspeito saiu em fuga, sendo perseguido, oportunidade em que arremessou garrafas de vidro contra a vítima, causando cortes nos braços dela. A Polícia Militar chegou ao local. Relata, ainda, que o suspeito tem um comportamento agressivo e muito violento no bairro. Depois dos fatos, continuou sua trajetória rumo ao Posto de Saúde (fl. 72).

Em Juízo, ouvida como testemunha comum, Luciana Aparecida da Rosa disse que estava indo ao Posto de Saúde do Junqueira, pois faz tratamento de pressão naquele local. Ao entrar na Rua Irmã Salesiana, ouviu um rapaz gritar “para, para, devolve as minhas coisas”, não tendo parado, a princípio, pois, no local, existem várias “biqueiras”. Então, continuou andando. Parou perto da depoente um moto-táxi, com o garupa com um botijão de gás, um saco preto, fios, um facão e uma barra de ferro. Tal rapaz pulou da moto, jogou os itens no chão e, com o facão e a barra de ferro, foi para cima da pessoa que gritava. A depoente perguntou para o rapaz o que estava acontecendo, pois acreditou que seria assaltada. Havia duas pessoas na moto, um motoqueiro do “moto-táxi do Lima” e o acusado, “Zé Porcaria”, que era quem estava atrás na moto. Ele gritava para a vítima que, se ela chamasse a Polícia, ia matá-la quando saísse da cadeia, que ia botar fogo na casa dela. O acusado saiu correndo para “umas ruas lá para trás” e, no caminho, parou perto de uma lixeira, pegou garrafas de vidro e arremessou contra a vítima. Conforme o acusado foi arremessando as garrafas, a vítima foi apenas colocando o braço na frente do rosto. Uma garrafa

acertou nas costas dela. O acusado começou a ameaçar todos que estavam no local com o facão e a barra de ferro. A vítima conseguiu retirar o facão ou a barra de ferro das mãos do acusado, não lembra ao certo, e, em seguida, já chegou a Polícia. Aí a depoente foi ao Posto de Saúde pegar seus remédios e, na volta, já não havia mais ninguém.

Ouvido em Juízo como testemunha referida, Aldair Jacob disse que seu enteado, o acusado, estava em cima do telhado arrumando a antena no momento dos fatos. Ele e o depoente moram juntos e estavam na residência por volta de uma da tarde. O acusado saiu de casa no dia em questão, mas “só um pouquinho” e já voltou. No momento da prisão, o depoente estava na casa e o acusado estava arrumando a antena, no telhado. Fazia mais de meia hora que o acusado tinha chegado, aí ele já subiu no telhado para arrumar a antena. Ele ficou pouco tempo fora de casa, voltou “rapidinho”. Viu o acusado saindo, a pé, mas ele não disse aonde ia. Não ficou sabendo do roubo nem do envolvimento do acusado com o crime. Não acompanhou a conversa entre a Polícia e o acusado.

No momento de sua prisão, José Aparecido de Souza Junior negou a prática do delito, mas afirmou que desejava se pronunciar somente em Juízo (fl. 06).

Interrogado em Juízo, o acusado José Aparecido de Souza Junior disse que a acusação não é verdadeira. Estava em sua casa arrumando a antena, quando Policiais bateram palmas, mas o interrogando disse que não iria descer. Então, os Policiais disseram que “estava preso”, tendo perguntado o motivo e eles respondido que estava sendo “acusado de um roubo”. Desceu para conversar, mas já foi algemado e encaminhado ao “corró”. Na Audiência de Custódia, foi agredido e não o deixaram falar, tendo sido obrigado a assinar os papéis. Está sendo acusado por conta de seu passado. Os Policiais mandaram a vítima falar que era o interrogando. Eles bateram palma e saiu lá normalmente. Se fosse culpado, teria corrido. Foi agredido e obrigado a assinar os papéis na Delegacia, mas nem o deixaram ler. Negou os fatos, mas não leu o que escreveram, só sendo dito que era obrigado a assinar. Na Audiência de Custódia, não perguntaram nada para o interrogando, já sendo preso. Ficou com hematomas das agressões. Nega os fatos. Foi preso em sua casa e, no momento em que a Polícia chegou, estava em cima do telhado arrumando a antena. Não tinha saído de sua casa naquele dia. Tem o apelido de “Zé Porcaria”. Nega que tenha praticado o roubo. Foi preso em sua residência. O padraço do interrogando estava na casa no momento de sua prisão, conforme o Policial disse. Estava em sua casa no horário dos fatos.

Expostos os elementos colhidos, passo a analisar e destacar o que mais importante.

A vítima manteve, em Juízo, a narrativa de que ouviu barulho no quintal de sua casa e percebeu alguém pulando para fora, tendo dado a volta e visto o acusado montado em uma motocicleta carregando seus pertences. Gritou e o motoqueiro parou, mas o acusado partiu para cima dela com faca e barra de ferro, tendo entrado em luta corporal. Enquanto ele fugia, arremessou garrafas de vidro contra a vítima. Os objetos subtraídos ficaram caídos no chão.

O laudo de fls. 180/183 mostra as armas brancas apreendidas em poder do acusado – facão de gume afiado, com 35cm de lâmina, e barra de vergalhão de aço, com 79cm de comprimento.

O documento de fls. 184/192 mostra a residência da vítima, indicando o local de entrada e saída do acusado no imóvel (pulando o muro e usando uma bicicleta como escada) e que o imóvel de divisa estava desocupado. Na esquina de uma rua próxima, foram verificados os fragmentos verdes das garrafas de vidro que foram arremessadas pelo acusado contra a vítima.

Os Policiais Militares contaram que foram acionados em razão de uma briga que estaria acontecendo na rua. Chegando ao local, souberam que teria acontecido um

roubo, que a vítima tinha seguido o roubador até aquele ponto e que ele tinha abandonado a res furtiva e fugido sentido Rua Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, receberam informação, via COPOM, de que tinha um indivíduo andado nos telhados das casas justamente na Rua Rio de Janeiro. Lá chegando, visualizaram o acusado em cima do telhado da própria casa, alegando que estava consertando a antena.

A testemunha Luciana contou que caminhava na rua, quando ouviu gritos de uma pessoa. Como o local tem pontos de venda e de uso de drogas, apertou o passo e não deu atenção. Na sequência, um motoqueiro parou ao seu lado e o garupa desceu, jogando no chão os objetos que segurava e ameaçando a pessoa que gritara com facão e barra de ferro. Os dois homens entraram em luta corporal. O acusado saiu correndo e a vítima foi atrás. Para se desvencilhar, ele arremessou garrafas de vidro contra ela, acertando algumas.

Tais depoimentos confirmam a narrativa da denúncia.

O acusado, de seu lado, negou participação no crime, alegando que não saiu de casa. Entretanto, seu padrasto, ouvido como testemunha referida, acabou por contradizê-lo, admitindo que ele saiu, sim, antes de subir no telhado para consertar a antena.

A Defesa alegou não haver provas suficientes para se atribuir a autoria do crime ao acusado e que não ficou comprovada a ocorrência de violência ou grave ameaça.

Entretanto, extrai-se o oposto das provas trazidas aos Autos.

A Polícia Militar foi acionada justamente em razão da briga que se deu entre acusado e vítima, na rua. A pessoa que acionou os Milicianos não sabia do roubo. Ela somente presenciou a luta entre as partes.

E a testemunha Luciana também viu tais fatos, chegando até a pensar que se tratava de briga motivação por drogas.

Ela e a vítima viram quando o acusado fugiu sentido Rua Rio de Janeiro. E os Policiais foram informados, via rádio, que um homem estaria andando nos telhados das casas dessa rua. Rumando para lá, José Aparecido negou os fatos, mas foi reconhecido pela vítima e pela testemunha.

O acusado mora a cerca de 600 metros da casa abandonada que faz fundo com a casa da vítima, de modo que pôde retornar e subir no telhado em pouquíssimo tempo.

Ou seja, a autoria e a ocorrência de violência contra a vítima ficaram estabelecidas através dos depoimentos colhidos em Juízo.

O acusado alegou que apanhou na Delegacia (embora não se entenda ao certo por qual motivo isso teria ocorrido, vez que ele não confessou o crime lá - a motivação normal para tal fato), mas o seu exame de corpo de delito indica ausência de lesões (fl. 59); e, na Audiência de Custódia, ele afirmou não ter sido agredido (fls. 61/62). Perde a credibilidade, assim.

O uso de armas brancas também ficou comprovado, conforme o relato da vítima, da testemunha Luciana e das apreensões de tais artefatos às fls.11/12, os quais foram analisados no laudo de fls. 180/183.

A circunstância consta da denúncia e até da decisão que analisou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, não sendo combatida ou afastada pelo acusado. Portanto, cabível a aplicação da majorante, conforme artigo 383 do Código de Processo Penal.

Por fim, verifico que, ao contrário do alegado, o crime foi consumado, uma vez que

o acusado estava de posse dos objetos subtraídos quando resolveu descer da motocicleta e agredir a vítima. Se ele tivesse fugido a pé, como fez posteriormente, ou tivesse permanecido na garupa e mandado o piloto seguir marcha, a vítima nem teria tido chance de saber quem era o autor da subtração.

Se os objetos roubados acabaram ficando caídos no meio do caminho, foi por causa da escolha feita pelo próprio acusado de enfrentar a vítima para tentar fugir e, não, por circunstâncias alheias à vontade dele.

Assim, ficou comprovado que o acusado subtraiu os pertences da vítima e, posteriormente, para conseguir fugir, praticou contra ela ameaça e violência física mediante uso de armas brancas, sendo de rigor a condenação, ficando afastadas as teses defensivas em contrário.

Passo, por consequência, à dosimetria da pena a lhe ser aplicada.

Atendendo aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa (pena fixada 1/6 acima do mínimo legal, em razão do antecedente decorrente da condenação nos Autos 8394-15.2014, desta Vara – fls. 51/55). Presente a agravante genérica da reincidência (decorrente da condenação nos Autos 1500572-56.2018 da 2.^a Vara Criminal local), elevo a reprimenda em mais 1/6 (um sexto), para que chegue a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa. Ausente atenuante genérica. Verificada causa de aumento de pena em razão de delito cometido mediante uso de arma branca, acrescento ½ (metade) à reprimenda, alcançando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa. A elevação ocorreu no máximo, uma vez que foram três armas diferentes utilizadas contra a vítima (facão, barra de ferro e garrafas de vidro). Sem causa de diminuição para aplicação.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, na ausência de elementos acerca da real capacidade financeira do acusado.

O acusado ostenta antecedente e é reincidente específico. Além disso, o crime foi cometido com violência excessiva e desnecessária contra a vítima, uma vez que o acusado poderia ter fugido, se quisesse. Desse modo, a repreensão deve ser correspondendo ao abalo causado e à reprovabilidade social da conduta. Por tais razões, será o regime fechado fixado para início de cumprimento da pena corporal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos Autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar JOSÉ APARECIDO DE SOUZA JUNIOR, já qualificado, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, calculada a unidade deste no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §§ 1.º e 2.º, inciso VII, do Código Penal.

Fixo o regime prisional fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

O acusado ainda deverá pagar a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõe o artigo 4.º, parágrafo 9.º, alínea “a”, da Lei Estadual N.º 11.608/2003, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

O acusado tem maus antecedentes, é reincidente, cometeu crime mediante violência contra a vítima. Assim seu estado de liberdade gera risco à ordem pública, dada a real possibilidade de novas práticas delitivas. Portanto, vedo-lhe apelo em liberdade. Recomende-se o acusado, pois, no estabelecimento prisional onde recolhido.

Oportunamente, expeça-se Guia de Recolhimento, encaminhando-a ao Juízo da Execução e ao local de prisão.

Determino a destruição dos objetos apreendidos em poder do acusado (facão e barra de ferro), providenciando-se o necessário.

Arbitro os honorários do Defensor Dativo (fl. 58) no teto do previsto na tabela vigente, expedindo-se a certidão oportunamente, a qual deverá ser impressa do e-saj diretamente pelo interessado.

P. R. I. C.

Lins, 30 de novembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA